



법제처 직무대리 규정

법제처(혁신행정감사담당관), 044-200-6554

제1조(목적) 이 훈령은 「직무대리규정」 제4조제3항 및 제8조에 따라 법제처 처장, 차장이나 그 밖의 공무원에게 사고가 발생한 경우에 직무상 공백이 생기지 아니하도록 하고 직무대리자의 책임을 명확하게 하기 위하여 직무대리자의 순위 및 직무대리의 운영 원칙 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "직무대리"란 처장, 차장이나 그 밖의 공무원에게 사고가 발생한 경우에 직무상의 공백이 생기지 아니하도록 해당 공무원의 직무를 대신 수행하는 것을 말한다.
2. "사고"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 신규 조직의 신설, 전보, 퇴직, 해임 또는 임기만료 등으로 후임자가 임명될 때까지 해당 직위가 공석 중인 경우
 - 나. 휴가, 출장 또는 결원 보충이 없는 휴직 등으로 인하여 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우

제3조(처장과 차장의 직무대리) ① 처장에게 사고가 발생한 경우에는 차장이 처장의 직무대리를 한다.

- ② 차장에게 사고가 발생한 때에는 다음 각 호와 같은 순위로 직무대리를 한다.
 1. 법령심사 업무는 행정법제국장·경제법제국장·사회문화법제국장의 순위
 2. 법령해석 업무는 법령해석국장. 다만, 법령해석심의위원회 위원장의 업무는 「법제업무 운영규정」 제27조의 2제3항에 따른 법제처 소속 지명위원 중 최근 법령해석국장의 직위에 있었던 공무원이 직무대리를 하되, 이에 해당하는 공무원이 없는 경우 행정법제국장·경제법제국장·사회문화법제국장의 순으로 직무대리를 한다.
 3. 제1호 및 제2호 외의 업무는 기획조정관·법제정책국장·법령정비국장·행정법제국장·경제법제국장·사회문화법제국장·법령해석국장·법제정보지원국장·법제조정정책관·법제자문조정관의 순위
- ③ 처장은 대리하게 할 업무가 특수하거나 그 밖의 부득이한 사유로 제2항에 따른 국장(기획조정관 및 그 밖에 이에 준하는 직위에 재직 중인 공무원)을 포함한다. 이하 같다)이 직무대리를 하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 다른 국장 중에서 직무의 비중, 능력, 경력 또는 책임도 등을 고려하여 직무대리자를 지정할 수 있다.
- ④ 처장과 차장 모두에게 사고가 발생한 경우에는 제2항제3호의 순위에 따른 직위에 재직 중인 공무원이 순차적으로 각각 처장, 차장의 직무대리를 한다.

제4조(국장의 직무대리) ① 기획조정관에게 사고가 발생한 때에는 기획재정담당관·혁신행정감사담당관·법제교류협력담당관·전시법령정비추진팀장의 순으로 직무대리를 한다.

- ② 법제정책국장에게 사고가 발생하였을 때에는 법제정책총괄과장, 국가기본법제기획과장, 국정입법상황실장의 순으로 직무대리를 한다.
- ③ 법령정비국장에게 사고가 발생하였을 때에는 법령정비총괄과장, 법령정비지원과장, 법령품질개선과장, 행정규칙심사정비팀장의 순으로 직무대리를 한다.
- ④ 법제조정정책관에게 사고가 발생하였을 때에는 법제조정총괄법제관, 법제조정법제관의 순으로 직무대리를 한다.
- ⑤ 법제국장에게 사고가 발생한 때에는 법제심의관·법제관 중 선임자 순으로 직무대리를 한다. 다만, 개방형 직위에 재직 중인 공무원은 해당 직급자 중 후순위자로 본다.
- ⑥ 법령해석국장에게 사고가 발생한 때에는 법령해석총괄과장·행정법령해석과장·경제법령해석1과장·경제법령해석2과장·사회문화법령해석과장의 순으로 직무대리를 한다. 다만, 법령해석심의위원회 정부위원의 직무대리에 관하여는 제3조제2항제2호 단서를 준용한다.
- ⑦ 법제정보지원국장에게 사고가 발생하였을 때에는 법령정보총괄과장, 국가법령정보센터장, 자치법제지원과장, 법제교육과장의 순으로 직무대리를 한다.
- ⑧ 법제자문조정관에게 사고가 발생하였을 때에는 법제자문1담당관, 법제자문2담당관 순으로 직무대리를 한다.

- ⑨ 차장은 대리하게 될 업무가 특수하거나 그 밖의 부득이한 사유로 제1항부터 제8항까지에 따른 과장(법제심의관, 법제관, 담당관, 그 밖에 이에 준하는 직위에 재직 중인 공무원)을 포함한다. 이하 같다)이 직무대리를 하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 다른 국장 중에서 직무의 비중, 능력, 경력 또는 책임도 등을 고려하여 직무대리자를 지정할 수 있다.

제5조(과장의 직무대리) ① 과장에게 사고가 발생한 경우에는 해당 과(법제심의관, 법제관, 담당관, 그 밖에 이에 준하는 기관을 포함한다) 소속 공무원 중 선임자 순으로 직무대리를 한다.

- ② 사고가 발생한 공무원의 바로 위 공무원은 대리하게 할 업무가 특수하거나 그 밖의 부득이한 사유로 제1항에 따른 선임 공무원이 직무대리를 하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 다른 과장 중에서 직무의 비중, 능력, 경력 또는 책임도 등을 고려하여 직무대리자를 지정할 수 있다.

제6조(대리의 운영) ① 제3조부터 제5조까지에 따라 1명이 직무대리할 수 있는 직위의 수는 하나로 한정한다.

- ② 처장, 차장 또는 국장은 제3조제3항, 제4조제9항 및 제5조제2항에 따라 직무대리자를 지정할 때에는 별지 서식에 따른 직무대리 명령서를 직무대리자에게 발급하여야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 사고 기간이 15일 이하인 경우에는 직무대리 명령서의 발급을 생략할 수 있다. 이 경우 직무대리자로 지정된 사실을 전자인사관리시스템이나 내부통신망 등을 통하여 직무대리자에게 명확하게 통지하여야 한다.

제7조(직무대리권의 범위) 직무대리자는 사고가 있는 공무원의 모든 권한을 가지며, 그 권한에 상당하는 책임을 진다.

부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.